

كاندي ع السريع (القانون التجاري) للفرقة الثالثة

(إنتظام + إنتساب + شعبة إنجليزي)

نستقبل ملاحظاتكم وإستفساراتكم علي :

Whatsapp ٠١١١٥٤٠٥٦٠٨

Www.facebook.com/centermrevelofficial

(اللهم انفعني بما علمتني ، وعلمني بما ينفعني ، وزدني علما)
كورس المراجعة - أونلاين عبر أبلكيشن السنتر

تواصل معنا علي ٠١٢٠٠٣٣٥٣٣٧

انضم لجروب Whatsapp وتابع كل



جامعة الرقازيق - كلية الحقوق - دور يناير ٢٠٢٥ - الفرقة الثالثة - انتساب - امتحان مادة القانون التجاري - نموذج (أ)

أولاً : ضع علامة صح أو خطأ امام العبارات الآتية

- (١) إذا ورث القاصر تجارة رابحة وقررت المحكمة استمرار التجارة بواسطة الولي أو الوصي، يكتسب القاصر - في هذه الحالة- صفة التاجر .
- (٢) تعد السمسرة عملاً تجارياً، حتى ولو وقعت لمرة واحدة بصورة عرضية، دون أن تتخذ شكل المشروع المنظم
- (٣) من حق الدائن بدين تجاري أن يطالب أحد المدينين - عند تعددهم - بكامل الدين. **ان المدينين بدين تجاري يفترض فيهم التضامن**
- (٤) لا يعد عملاً تجارياً قيام الشخص بشراء سلعة بنية الاستعمال الشخصي، حتى ولو رأى بيعها بعد ذلك.
- (٥) أعمال النقل البحري والجوي تعد أعمالاً تجارية بشرط وقوعها في شكل مشروع منظم . **عمل تجاري موضوعي**
- (٦) يعتبر الإفلاس سيفاً مسلطاً على رقبة المدين المتوقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها، سواء كان المدين تاجراً أو غير تاجر.
- (٧) لا يجوز للقاضي أن يأذن للولي أو الوصي على القاصر أن يبدأ تجارة جديدة بأموال هذا القاصر
- (٨) قيام الجمعيات التعاونية بشراء السلع من أجل إعادة بيعها لأعضائها بسعر الجملة **يعد عملاً تجارياً من جانب تلك الجمعيات . لا يعد**
- (٩) أعمال النقل البري تعد أعمالاً تجارية بشرط وقوعها في شكل مشروع منظم .
- (١٠) المشروع التجاري هو الوحدة القانونية الاقتصادية التي تتجمع فيها العناصر البشرية والمادية اللازمة لنشاط المشروع .
- (١١) يعتمد المشرع المصري معيار التشابه في الصفات والغايات لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني.
- (١٢) تعتبر إجراءات تأسيس الشركات المدنية **عملاً تجارياً . التجارية**
- (١٣) تعتبر المنقولات المعنوية من الوسائل المادية لعنصر التنظيم في المشروع التجاري.
- (١٤) المشروعات القائمة على تشييد المباني أو طلائها تعد من مشروعات الإنتاج التجارية
- (١٥) يجوز للقاصر دون الثامنة عشرة من عمره ممارسة التجارة بالأموال التي يكتسبها من عمله.
- (١٦) الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاقد على الصفقة **باسم ولحساب الموكل . باسم الوكيل بالعمولة ولحساب الموكل**
- (١٧) يكتسب الشخص الذي يحترف التجارة صفة التاجر إذا بلغ من العمر ٢١ سنة ميلادية وهو في كامل قواه العقلية .
- (١٨) يكتسب القاصر البالغ من العمر ١٨ عاماً صفة التاجر عندما يحصل على إذن من المحكمة له بالإتجار، واحترف التجارة بالفعل
- (١٩) حرية الإثبات في المسائل التجارية , يجوز الاتفاق على ما يخالفها، نظراً لعدم تعلقها بالنظام العام
- (٢٠) يطبق القاضي قواعد العرف التجاري بالأولوية على قواعد التشريع المدني فيما يتعلق بالقضايا التجارية
- (٢١) لا يجوز شهر إفلاس الشريك المساهم في الأحوال التي تتعرض فيها الشركة للإفلاس
- (٢٢) لا يجوز للغير الرجوع على شركة المحاصة أو على الشركاء مطالباً أي منهم بحقه تجاه الشريك الذي أبرم معه التصرف.
- (٢٣) يحصل حامل السند على أرباح ثابتة سنوياً متمثلة في فوائد تتغير بتغير أرباح أو خسائر الشركة . **فوائد ثابتة بصرف النظر عن الشركة**
- حققة أرباح ام لا**
- (٢٤) اشترط المشرع أن يقوم كل مكتب بأداء ٢٥% من القيمة الاسمية للأسهم النقدية في خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. **لا تزيد**
- (٢٥) نصيب الشريك في أرباح الشركة يعد بمثابة دين في ذمته. **ذمة الشركة**
- (٢٦) يترتب على المدة الطويلة للقرض تغير مركز حامل السند بتغير مركز الشركة خلال مدة القرض .
- (٢٧) يجوز الاتفاق بين الشريك والمدير الاتفاق الشريك على أن تكون مسؤولية الأول عن ديون شركة التضامن في حدود معينة. **يجوز**
- الاتفاق بين الدائن للشركة والشريك فيها على أن تكون مسؤولية الشريك عن ديون الشركة في حدود معينة**
- (٢٨) يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل إن اكتتبت فيها الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وإن أعادت بيعها.

يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية:

إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة .

السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وإن أعادت بيعها.

الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري والشركات التي يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.

السندات المضمونة من الدولة.

(٢٩) إذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فيجوز مدها عند الحاجة بقرار من المحكمة .

(٣٠) لا يترتب على إفلاس مدير شركة المحاصة الذي يتعامل مع الغير باسمه إفلاس باقي الشركاء .

(٣١) أسس المشرع نظرية الشركة الفعلية على حماية الأوضاع الظاهرة والثقة المشروعة .

(٣٢) لا يجوز لحامل السند الاشتراك في قسمة موجودات الشركة عند حلها.

(٣٣) لا يكتسب الشريك في شركة المحاصة صفة التاجر إلا إذا كانت هذه الصفة ممنوحة له من قبل .

(٣٤) بانتهاء أعمال التصفية يجب على المصفي أن يطلب محو الشركة من **صحيفة الشركات** خلال شهر من انتهاء التصفية. **السجل التجاري**

٣٥) المساهم بحسب الأصل لا يسترد قيمة ما يمتلكه من أسهم ما دامت الشركة قائمة .

٣٦) يقصد بالاستتار في شركة المحاصة أن تكون الشركة غير معلومة بالنسبة للغير. لا يقصد بالاستتار أن تكون الشركة غير معلومة بالنسبة للغير، وإنما المقصود أن تظل الشركة مستترة حتى ولو علم الغير بوجودها، ما دام السبب في علم الغير بوجود الشركة لا يرجع إلى رغبة الشركاء في الكشف عن وجود الشركة، كمنح الشركة اسماً أو عنواناً وتعاملهم مع الغير بهذا الاسم

٣٧) بطلان الشركة لوقوع الشريك في غلط تجعل الشركة باطلة بالنسبة للمستقبل فقط وصحيحة في الماضي. وقت انعقاد العقد، وأيضاً ويترتب على تمسك الشريك بحقه المقرر له في الإبطال زوال صفة الشريك عنه بأثر رجعي، ومن ثم يكون له استرداد حصته كاملة في حال تقديمها من جانبه ورد الأرباح التي كان قد حصل عليها، فضلاً عن عدم أحقيته في الحصول على الأرباح المستقبلية أو تحمل الخسائر المحتملة

٣٨) تطبيقاً لمبدأ المسؤولية الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة تكون الشركة فقط دون شركاء هي المدين الأصلي في مواجهة الغير.

٣٩) لشهر شركة التضامن يجب أن يتم لصق عقد في اللوحة المعدة القضائية ثلاثة أشهر .

٤٠) يجب على الشركاء إدراج اسم الشريك الجديد في عنوان شركة التضامن بداية من تاريخ انضمامه .

ثانياً : ظلل بالكامل الدائرة التي تعبر عن إجابتك الصحيحة فقط .

١) يعد العمل تجارياً إذا كان الهدف من ورائه تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح وهذا هو معيار..... (التداول - الحرفة التجارية - المضاربة - المقاوله)

٢) يعد العمل تجارياً إذا تمت ممارسته على سبيل التكرار والاستمرار وهذا هو معيار (التداول - الحرفة التجارية - المضاربة - المقاوله)

٣) بيع الشخص لسيارة سبق أن تملكها بالمرثا يعد عملاً (تجارياً - زراعياً - مدنياً - استثمارياً)

٤) العامل في المحل التجاري الذي يبيع فيه السلع بصورة يومية، يعد في نظر القانون (تاجراً - موظفاً - تابعاً للتاجر - ربا للعمل)

٥) سن الرشد في القانون المصري و هو من الأهلية التجارية مقتضاه أن يبلغ الشخص..... ميلادياً. (١٨ سنة - ٢٠ سنة - ٢١ سنة - ٢٤ سنة)

٦) يطبق القانون التجاري على (التجار فقط - الأعمال التجارية فقط - التاجر والأعمال التجارية معا - الأعمال التجارية والأعمال المدنية)

٧) صاحب المصانع التي تنتج سلعة للسوق يعد في نظر القانون (تاجراً - صانعاً - عاملاً - رجل أعمال)

٨) المشروعات القائمة على تشيد المبني أو طلائها تعد من مشروعات التجارية (الوساطة - الخدمية - الإنتاج - البنوك والصرافة)

٩) إذا مارست الدولة التجارة من خلال إحدى مؤسساتها، ففي هذه الحالة ولا تكتسب صفة التاجر (يطبق عليها القانون التجاري - يطبق عليها القانون الإداري - لا يطبق عليها القانون التجاري - يطبق عليها القانون الدولي)

١٠) يخضع الإثبات أمام المحاكم في القضايا التجارية لمبدأ (الإثبات المقيد - الإثبات الكتابي - حرية الإثبات - الإثبات بالدليل الموثق)

١١) قاعدة أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه ولا أن يجبر على تقديم دليل ضد نفسه تعمل في القضايا (التجارية - المدنية - الجنائية - الدولية)

١٢) قاعدة حرية الإثبات في المسائل التجارية ومن ثم يجوز الإتفاق على ما يخالفها (متعلقة بالنظام العام - غير متعلقة بالنظام العام - متعلقة بالتجار فقط - متعلقة بالأعمال المدنية)

١٣) يمكن للدائن بدين تجاري أن يطالب أحد المدينين بكامل الدين نظراً لوجود (التضامن - التكافؤ - التساوي - التضامن)

١٤) ما يمنحه القاضي للمدين المتعسر بدين تجاري على سبيل الاستثناء تسمى مهلة (قضائية - قانونية - تسهيلية - استثنائية)

١٥) يعد العمل تجارياً إذا ورد على سلعة وهي في مرحلة الحركة بعد أن تخرج من يد المنتج وإلى أن تستقر في يد المستهلك الأخير، وهذا هو معيار لتمييز العمل التجاري (التداول - الحرفة التجارية - المضاربة - المقاوله)

١٦) عندما يعد العمل تجارياً بصرف النظر عن مدى تكراره من عدمه، وبصرف النظر عما إذا كان الشخص القائم به تاجراً أم غير تاجر، فإن هذا النوع من الأعمال التجارية يسمى..... (المشروعات التجارية - الأعمال الموضوعية - الأعمال المدنية - الأعمال المختلطة)

١٧) يشترط لاعتبار بيع الشخص لسلعة سبق له أن اشتراها عملاً تجارياً أن تكون نية إعادة البيع متوفرة (قبل الشراء - وقت الشراء - قبل البيع - وقت البيع)

١٨) يشترط لاعتبار شراء سلعة من أجل إعادة بيعها عملاً تجارياً أن (يحقق الشخص ربحاً فعلياً من وراء ذلك - أن يخسر عند البيع - أن يكون لديه نية تحقيق الربح فقط - أن يجني أرباحاً وفيرة)

١٩) تعد مشروعات الوكالات التجارية من مشروعات التجارية (الوساطة - الخدمية - الإنتاج - البيع)

٢٠) بيع المزارع للمحاصيل الناتجة من أرضه يعد عملاً..... (تجارياً - زراعياً - مدنياً - استثمارياً)

٢١) يوم بلوغ "شادي" من الأهلية التجارية كون شركة تضامن مع اصدقائه "شافع وشامل"، علماً بأن شادي أكبر من شافع بسنتين، وشامل أصغر من شادي بأربع سنوات، تكون الشركة قابلة للبطلان ولو حصل..... على إذن من المحكمة بالتجارة (شادي - شافع - شامل - لا توجد إجابة صحيحة). خذ بالك يا صديقي، شادي كده عنده ٢١ سنة، يبقى شافع عنده ١٩ سنة، شامل كده عنده ١٧ سنة

(٢٢) شركة مساهمة يتكون رأسمالها من أسهم أسمية عددها ٣٠٠، موزعة على ٦٠ مساهم بالتساوي، وأخرى لحامله عددها ١٠٠ موزعة على ٤٠ مساهم بالتساوي، كان عدد الأشخاص الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية هو..... (١٠٠ - ٦٠ - ٤٠ - لا توجد إجابة صحيحة)

في شركة المساهمة التي من حقه يحضر ويناقش بدون قرارات هما أصحاب الأسهم الاسمية ولحامله , لكن التي يقدر ياخذ قرار وله صوت
معدود ف الجمعية العادية والغير عادية (صاحب الأسهم الاسمية فقط)

(٢٣) بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢، تم تعيين "نور" مديراً للشركة، وبعد أسبوع من تعيينه استولى "نور" على مبلغ ١٧ ألف جنيه من مال الشركة لحسابه الخاص، ولم يتم برده إلا بعد ١١ يوماً من تاريخ تعيينه، وبدون انذار من الشركة بالرد. إذا كنت تعلم أن الفائدة القانونية عن كل يوم تساوي ٦٢٥ جنيه، يلتزم "نور" برد مبلغ للشركة (٩٣ الف - ٩٦ ألف - ٧٥٠ جنيه - ١٠١ ألف ١٢٥ جنيه - لا توجد إجابة صحيحة).

بما انه انا ٤ أيام هنضرب ٤ أيام = ٦٢٥ * ٢٥٠٠ = ١٥٠٠ ألف جنيه بالاضافة للمبلغ ١٧ الف يبقى الإجمالي ١٩٥٠٠ جنيه

(٢٤) بتاريخ يونيه ٢٠٢٠ قام "نور" بشراء ١٧ سهم في شركة العبور للنقل، مقابل اسم تجاري مملوك له تنازل عنه بالفعل للشركة، يجوز لـ "نور" تداول ما يمتلكه من أسهم بدءاً من تاريخ (يونيه ٢٠٢٢ - يونيه ٢٠٢١ - يونيه ٢٠٢٠ - لا توجد إجابة صحيحة). انها حصة عينية ولا يجوز تداولها الا بعد فترة سنتين

(٢٥) أسس " سالم وسليم وسلامة" شركة توصية بسيطة، كانت حصة سالم ستة أضعاف سليم، وحصة سلامة ضعف حصة سليم، بعد تصفية الشركة وحصر أموالها، وجد أن رأس مالها ٧٢٠ ألف، ومن ثم يكون نصيب سلامة يساوي..... (١٥٠ الف - ٢٢٥ الف - ٢٧٥ ألف - لا توجد إجابة صحيحة).

وصلنا للإجابة ازاى يا صديقي

بما ان سالم ٦ أضعاف سليم يبقى (سالم ٦ اسهم مثلاً وسليم سهم واحد) , وبما ان حصة سلامة ضعف حصة سليم يبقى (سلامة سهمين وسليم كده كده سهم واحد) يبقى مجموعهم (٦+١=٧) = ٩ , وبما ان رأس المال ٧٢٠ ألف مقسوم علي عددهم ٩ = ٨٠ ألف والمطلوب حصة سلامة التي هي سهمين مضروباً في ٨٠ = ١٦٠ الف

(٢٦) شركة مساهمة رأسمالها ٢٠٠ ألف جنيه، قيمة السهم ٨٠ جنية، كان عدد الأسهم الأسمية فيها أربعة أضعاف عدد الأسهم لحامله. كان عدد الأصوات غير المعدودة في الجمعية العامة غير العادية هو..... (٣٠٠٠ صوت - ٢٧٥٠ صوت - ٥٠٠ صوت - ٢٠٠٠ صوت).

حقوقه	الأسهم الإسمية	الأسهم لحامله
الحق ف حضور الاجتماعات للجمعية العامة ومناقشة التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراقبة الحسابات	الحق ف حضور الاجتماعات للجمعية العامة ومناقشة التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراقبة الحسابات	الحق ف حضور الاجتماعات للجمعية العامة ومناقشة التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراقبة الحسابات
صوت معدود	له صوت معدود في الجمعية العادية والغير عادية	ليس له صوت معدود ف أي جمعية

رأس مال الشركة ٢٠٠ ألف قيمة السهم الواحد ٨٠ جنية يبقى نقسم ٢٠٠ ألف علي ٨٠ جنية علشان نطلع لنا عدد الأسهم

٢٠٠ ألف / ٨٠ جنيه = ٢٥٠٠ سهم

بما ان الأسهم الاسمية ٤ اضعاف الأسهم لحامله (يبقى الأسهم الاسمية مثلاً ٤ ولحامله ١) يعني مجموعهم ٥

نقسم ٥ / ٢٥٠٠ = ٥٠٠

(وبما ان الأسهم الاسمية ٤) يبقى ٤ * ٥٠٠ = ٢٠٠٠ (وبما ان الأسهم لحامله ١) يبقى ١ * ٥٠٠ = ٥٠٠

خلينا متفقين ان التي ليس له تصويت داخل أي جمعية الجمعية هما أصحاب الأسهم لحامله فقط ٥٠٠ صوت

(٢٧) قام "رضا" بشراء ٨٠ سهم في شركة أبوقير للأدوية، قيمة السهم الواحد ١٥٠ جنيه، يجب عليه أن يقوم بأداء مبلغ خلال ثلاثة أشهر من قيمة الأسهم (٥٠٠٠ - ٤٠٠٠ - ٣٠٠٠ - لا توجد إجابة صحيحة). ٨٠ * ١٢ = ٩٦٠ ألف مفروض يدفع ٢٥٪ من ١٢٠٠٠ = ٣٠٠٠

(٢٨) السند الذي يصدر بقيمة إسمية أكبر من القيمة التي صدر بها يسمى سند..... (ذو علاوة وفاء - ممتاز - ذو النصيب - أ و ج - إجابات صحيحة)

(٢٩) مات "طه" في ١٨-٤-٢٠١٥ تاركا عقاراً لورثته الثلاثة، فإنه لا يجوز أن يمتد الشيوخ بين الورثة لما بعد تاريخ (٢٠١٧/٥/١٩ - ٢٠١٩/١٩/٥ - ٢٠٢١/٥/١٩ - لا توجد إجابة صحيحة).

الشيوخ لا يجوز ان يمتد أكثر من خمس سنوات يبقى الإجابة ٢٠٢٠/٤/١٩

(٣٠) قام "رضا" بشراء ٨٠ سهم في شركة أبوقير للأدوية، قيمة السهم الواحد ١٥٠ جنيه، بـ ، عليه أن يقوم عند الاكتتاب باداء مبلغ من قيمة الأسهم (٥٠٠ - ٤٠٠ - ٣٠٠ - لا توجد إجابة صحيحة).

٨٠ سهم * ١٥٠ = ١٢٠٠٠ ، والمفروض عن الاكتتاب ١٠٪ يعني هيساوي = ١٢٠٠ * ١٠٪ = ١٢٠٠

(٣١) أسس "خالد وحامد" شركة تضامن، تم تعيين "قاسم" مديرا لها عند تعديل العقد، ومن ثم يكون المركز القانوني لقاسم.... (مدير اتفاقي شريك - مدير اتفاقي غير شريك - مدير غير اتفاقي شريك - مدير غير اتفاقي غير شريك).

(٣٢) اشترط المشرع ضرورة أن يتضمن..... للشركة تحديد قيمة السندات وشروط إصدارها (قرار الجمعية العامة غير العادية - قرار مجلس الإدارة - اللائحة التنفيذية - لا توجد إجابة صحيحة).

(٣٣) شركة تأسست في أغسطس ٢٠٢١ مدتها ثلاث سنوات، في مايو ٢٠٢٣ تم الاتفاق ضمنا بين الشركاء على مد مدة الشركة فترة أخرى، بناء عليه تمتد مدة الشركة ل... (أغسطس ٢٠٢٥ - مايو ٢٠٢٦ - أغسطس ٢٠٢٧ - لا توجد إجابة صحيحة).

المفروض انتهاء الشركة أغسطس ٢٠٢٤ لانها لمدة ٣ سنوات ، ولانهم اتفقوا على مد ضمنا ، القاعدة بتقول طالما ضمنا يبقى سنة بسنة ، أما لو صراحة يكون نفس المدة ٣ سنوات

(٣٤) شركة مساهمة مصرية رأس مالها عشرون ألف دولار، كان الحد الأدنى لعدد الأسهم فيها هو..... علما بأن سعر الصرف حينها عشرون جنيه للدولار الواحد. (اربعمائة سهم - عشرون ألف سهم - اربعون ألف سهم - اربعمائة ألف سهم).

وصلنا للإجابة ازاى

قيمة راس مال الشركة ٢٠ ألف دولار مضروبا في ٢٠ جنيه سعر صرف يبقى مساويا ٤٠٠ ألف جنيه وبما ان السهم اقل قيمة له "جنيه" واقصى قيمة "الف" جنيه (اذن أدنى عدد اسهم يبقى اقصى قيمة له وهى "الف جنيه" للسهم الواحد ، ٤٠٠ ألف مقسوما على ألف = ٤٠٠ سهم)

(٣٥) أسس " سالم وسليم وسلامة" شركة توصية بسيطة، كانت حصة سالم ستة أضعاف سليم، وحصة سلامة ضعف حصة سليم، وبوفاة سليم الذي ترك "ابنان" انقضت الشركة وتصفيتها وحصر أموالها، وجد أن رأس مالها مليون و ٨٠ ألف، ومن ثم يكون نصيب الابن الأصغر لسليم يساوي..... (١٥٠ ألف - ٢٢٥ ألف - ٢٧٥ ألف - لا توجد إجابة)

وصلنا للإجابة ازاى يا صديقي

بما ان سالم ٦ أضعاف سليم يبقى (سالم ٦ اسهم مثلا وسليم سهم واحد) ، وبما ان حصة سلامة ضعف حصة سليم يبقى (سلامة سهمين وسليم كده كده سهم واحد) يبقى مجموعهم (٦+١+٢) = ٩

وبما ان راس المال ١,٠٨٠,٠٠٠ مقسوما على ٩ = ١٢٠ ألف مضروبا في حصة سليم الي سهم واحد = ١٢٠ ألف مقسوما على الابنين = ٦٠ ألف

(٣٦) بتاريخ (يونيه ٢٠٢٠) قام "نور" بشراء ١١٧ سهم في شركة العبور للنقل، مقابل مبلغ ٦٦ ألف جنيه، تم دفع مبلغ ٧ آلاف بالفعل للشركة عند الاكتتاب يجوز لنور تداول ما يملكه أسهم بدء من تاريخ (يونيه ٢٠٢٢ - يونيه ٢٠٢١ - يونيه ٢٠٢٠ - لا توجد إجابة صحيحة) الحصة

وصلنا للإجابة ازاى يا صديقي ، الحصة النقدية يجوز تداولها أي وقت ، بينما الحصة العينية بعد سنتين

(٣٧) التزم "طه" بتقديم حصة نقدية في الشركة في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ ، تأخر "طه" عن تسليم الحصة، وبتاريخ ٧/١/٢٠١٦ تم مطالبتة بها قضائيا، وقام بسدادها في تاريخ ١١/١/٢٠١٦ ، إذا كان مقدار الفائدة ٧٥٠ جنيه عن كل يوم تأخير كان مجمل الفوائد الملتزم بها "طه" تساوي (٢٠٠ - ٣٧٥٠ - ٧٧٥٠ - ٨٢٥٠)

في الحصص النقدية ، الفوائد التأخيرية بتتسبب من يوم الاستحقاق وليس من يوم المطالبة ، وبما ان طه اتاخر عن السداد ١١ يوم مضروبا في ٧٥٠ = ٨٢٥٠

(٣٨) تخضع إجراءات تأسيس شركات الأموال في مصر- لأحكام قانون (الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - الاستثمار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ - التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٧ - أ و ب - لا توجد إجابة صحيحة)

(٣٩) شركة مساهمة رأس مالها خمسة مليون جنيه، كان الحد الأقصى لعدد الأسهم فيها هو..... (خمسمائة سهم - خمسة آلاف سهم - خمسة مليون سهم - لا توجد إجابة صحيحة)

طالما عايز الحد الاقصى للاسهم يبقى اقسام رأس المال علي اقل قيمة للسهم

٥ مليون جنيه مقسوما علي جنيه "قيمة السهم" = خمسة مليون سهم

(٤٠) يجب أن يكون اسم شركة مشتق من اسم الشركاء فيها (التضامن - الرجل الواحد - ذات المسؤولية المحدودة - جميع ما سبق)

جامعة الرقازيق - كلية الحقوق - دور يناير ٢٠٢٥ - الفرقة الثالثة - انتظام - امتحان مادة القانون التجاري - نموذج (أ)

أولاً : ضع علامة صح أو خطأ امام العبارات الاتية

- (١) لا يجوز إضافة أعمال تجارية جديدة إلى جانب الأعمال المنصوص عليها قانوناً لأنها وردت على سبيل الحصر.
- (٢) المدلول الاقتصادي لكلمة (تجارة) أعم وأشمل عن مدلولها القانوني. **العكس**
- (٣) لا يعد عملاً تجارياً قيام الشخص بشراء سلعة بنية الاستعمال الشخصي حتى لو قام ببيعها بعد ذلك.
- (٤) يجوز للأطراف الاتفاق على ضرورة إثبات التصرف التجاري بينهما بالكتابة الموثقة وليس وفقاً لحرية الإثبات.
- (٥) يعتبر عمال المحال التجارية الذين يقومون بالبيع داخل هذه المجال بصورة يومية **تجاراً** في نظر القانون. **ليسوا تجاراً من نظر القانون**
- (٦) مشروعات الصناعة الحرفية تعتبر من قبيل الأعمال التجارية المنصوص عليها في القانون.
- (٧) الشخص المحظور عليه ممارسة التجارة بموجب قانون وظيفته لا يكتسب صفة التاجر حتى وإن احترف بالفعل التجارة.
- (٨) يجوز للدائن بدين تجاري مطالبة أحد المدينين عند تعددهم بكامل الدين، نظراً لافتراض وجود التضامن فيما بينهم.
- (٩) يكتسب صفة التاجر القاصر الذي ورث تجارة رابحة ورأت المحكمة الاستمرار فيها بواسطة الولي أو الوصي.
- (١٠) يجوز للأجنبي ممارسة التجارة في مصر إذا بلغ ٢١ سنة ميلادية ولو كان قانون دولته يعتبره قاصراً في هذه السن.
- (١١) يعتبر الإفلاس سيفاً مسلطاً على رقبة المدين المتوقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها سواء أكان المدين تاجراً أو غير تاجر. **لازم**
- يكون تاجر فقط لأن الإفلاس متعلق بالتجار**
- (١٢) تكتسب الدولة صفة التاجر إذا مارست التجارة من خلال إحدى مؤسساتها. **الدولة يطبق عليها القانون التجاري إذا مارست لتجارة بينما لا تكتسب الصفة التجارية**
- (١٣) تعتبر إجراءات تأسيس الشركات المدنية عملاً تجارياً.
- (١٤) يطبق القاضي قواعد العرف التجاري بالأولوية على قواعد التشريع المدني فيما يتعلق بالقضايا التجارية.
- (١٥) تعد السمسرة عملاً تجارياً حتى ولو وقعت لمرة واحدة بصورة عرضية دون أن تتخذ شكل المشروع المنظم.
- (١٦) الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاقد على الصفقة باسم ولحساب الموكل. **باسم الوكيل بالعمولة ولحساب الموكل**
- (١٧) يكتسب الشخص الذي يحترف التجارة صفة التاجر إذا بلغ من العمر ٢٧ سنة ميلادية وهو في كامل قواه العقلية. **٢١ سنة**
- (١٨) يكتسب القاصر البالغ من العمر ١٨ عاماً صفة التاجر عندما يحصل على إذن من المحكمة له بالإتجار واحترف التجارة بالفعل.
- (١٩) حرية الإثبات في المسائل التجارية يجوز الاتفاق على ما يخالفها نظراً لعدم تعلقها بالنظام العام.
- (٢٠) **لم يعتمد المشرع المصري معيار التشابه في الصفات والغايات لتعزيز العمل التجاري عن العمل المدني. اعتمد**
- (٢١) **يوقع على الشهادات الممثلة لأشهر الشركة رئيس مجلس الإدارة وتختتم بخاتم الشركة.**
- (٢٢) يلتزم المدير الذي يتقاضى أجراً أن يبذل في إدارة الشركة العناية التي يبذلها في مصالحه وشئونه الخاصة وإلا أصبح مسئولاً أمام الشركاء.
- المفروض في حالة أنه لم يتقاضى أجر**

حالة عدم تقاضيه أجراً عن إدارة الشركة	يتقاضى فيها المدير أجراً عن الإدارة
يلتزم المدير في الشركة طبقاً للقواعد العامة في الوكالة بأن يبذل في إدارة الشركة العناية التي يبذلها في مصالحه وشئونه الخاصة، فلا يتم تكليفه ببذل عناية أزيد من عناية الرجل المعتاد وهو بصدد إدارة شئونه الخاصة	فيجب عليه وهو بصدد ممارسة أعمال الإدارة أن يبذل عناية الرجل المعتاد، بصرف النظر عن درجة عنايته بأموره وشئونه الخاصة.

- (٢٣) دعاوى الدائنين على الشركاء في شركة المحاصة لا تتقادم بمرور خمس سنوات على انقضاء الشركة.
- (٢٤) يترتب على تكوين الشركة ثبوت الشخصية المعنوية لها منذ لحظة تكوينها ما لم تكن قابلة للبطلان. **يترتب على تكوين الشركة ثبوت الشخصية المعنوية لها منذ لحظة تكوينها، ولا يغير من ذلك كونها شركة مدنية أو تجارية، ولا يغير من ذلك أيضاً أن تكون الشركة صحيحة أو قابلة للإبطال، وذلك لأن البطلان لا يترتب عليه انعدام الشركة منذ البداية ولكن كل ما في الأمر يجعلها قابلة للبطلان**
- (٢٥) تلتزم الشركة بسداد قيمة السند بالإضافة لفوائده بغض النظر عن تحقيق الشركة أرباحاً من عدمه.
- (٢٦) يجوز الاتفاق بين الشريك والغير على أن تكون مسئولية الأول عن ديون شركة التضامن في حدود معينة. **يجوز الاتفاق بين الدائن للشركة والشريك فيها على أن تكون مسئولية الشريك عن ديون الشركة في حدود معينة**
- (٢٧) تقطع صلة حامل السند بالشركة باسترداده لقيمة سنده في الميعاد المتفق عليه.
- (٢٨) بطلان الشركة لنقص أهلية الشريك تجعل الشركة بالنسبة له باطلة في المستقبل فقط وصحيحة في الماضي.
- (٢٩) لا تتعاقد الشركة عند الحصول على قرض مع كل مقترض على حده.

٣٠) يحق للشريك طلب حل الشركة عن طريق القضاء إذا كان لديه ما يبرر طلبه من أسباب مالم يتم الاتفاق على غير ذلك عند انشاء الشركة.
حق الشريك في طلب حل الشركة عن طريق القضاء لا يجوز الاتفاق على خلافه، وأي اتفاق يقضي بغير ذلك يقع باطلاً، حيث يعد ذلك الحق من الحقوق المتعلقة بالنظام العام

٣١) تعد الأموال التي تمتلكها شركة المساهمة هي الضمان الوحيد لدائني الشركة.
٣٢) تقديم الشريك لحصته النقدية في الشركة شرط أساسي لقيام الشركة.
مبدأ تعدد الشركاء واعتبره ركناً من الأركان الموضوعية الخاصة لقيام الشركة

٣٣) تخضع إجراءات تأسيس شركات الأموال في مصر. الأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ .
٣٤) لا يلتزم حامل السند بقرارات الجمعية العامة للشركة. حامل السند يعد دائماً للشركة فلا يجوز له التدخل في إدارة الشركة، ولا يلتزم بقرارات الجمعية العامة للشركة، كما لا تلتزم الشركة بما يقدمه من توصيات أو اقتراحات، كما لا يجوز لحامل السند الاشتراك في قسمة موجودات الشركة عند حلها، وذلك على عكس الوضع بالنسبة للمساهم

٣٥) يمثل المصفي الشركة خلال فترة التصفية في جميع الدعاوي القضائية بصفته وكيلًا عن الشركة.
٣٦) يجب إثبات وجود شركات المحاسبة بإبراز الدفاتر والخطابات.
٣٧) تطبيقاً لمبدأ المسؤولية الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة تكون الشركة والشركاء مدينين أصليين في مواجهة الغير .
٣٨) ممثل الشركة يكون ملتزماً في تصريف شئون الشركة بما يحقق مصالحها في مواجهة الشركاء أمام القضاء.
٣٩) يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن.
٤٠) يجب على الشركاء إسقاط اسم الشريك المتوفي من عنوان شركة التضامن في حالة عدم انقضاء الشركة بالوفاة. يجوز للشركاء الإبقاء على اسم الشريك المتوفي أو الذي قد خرج من الشركة في العنوان، بشرط الإشارة إلى وفاة الشريك أو خروجه من الشركة بإضافة كلمة "ورثة أو خلفاء فلان"

ثانياً : ظلل بالكامل الدائرة التي تعبر عن إجابتك الصحيحة فقط .

- ١) بيع المزارع للمحاصيل الناتجة من أرضه مع المحاصيل التي سبق وإشتراها (تجارياً - زراعياً - مدنياً - استثمارياً)
- ٢) يعد العمل تجارياً إذا تمت ممارسته على سبيل التكرار والاستمرار وهذا هو معيار (التداول - الحرفة التجارية - المضاربة - المقاوله)
- ٣) عندما يعد العمل تجارياً بصرف النظر عن مدى تكراره من عدمه وبصرف النظر عن الشخص القائم به سواء أكان تاجراً أم غير تاجر فإن هذا النوع من الأعمال التجارية يسمى.... (المشروعات التجارية - الأعمال الموضوعية التجارية المنفردة - الأعمال التجارية بالتبعية - الأعمال المختلطة)
- ٤) يعد العمل تجارياً إذا كان الهدف من ورائه تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح وهذا هو معيار (التداول - الحرفة التجارية - المضاربة - المقاوله)
- ٥) عقد العمل تجارياً إذا تمت ممارسته بمناسبة حرفة تجارية، وهذا هو معيار (التداول - الحرفة التجارية - المضاربة)
- ٦) يشترط لاعتبار شراء سلعة من أجل إعادة بيعها صلاً تجارياً أن ... (يحقق الشخص ربحاً - يخسر عند البيع - لديه نية تحقيق الربح فقط - يحقق الشخص ربحاً فعلياً)
- ٧) عقد يلتزم فيه الشخص بأن يجري باسمه تصرفاً قانوني لحساب الموكل (السمسرة - الصناعة - الوكالة بالعمولة - الوكالة التجارية)
- ٨) يشترط لاعتبار الشراء من أجل البيع عملاً تجارياً منفرداً أن يرد الشراء على... (عقار - قطعة أرض - منقول - محل تجاري)
- ٩) قاعدة أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه ولا أن يجبر على تقديم دليل ضد نفسه (تجارية - مدنية - تجارية ومدنية)
- ١٠) يخضع الإثبات أمام المحاكم في القضايا التجارية لمبدأ... (الإثبات المقيّد - الإثبات الكتابي - حرية الإثبات - الإثبات بالدليل الموثق)
- ١١) التعداد القانوني للأعمال التجارية وارد في القانون على سبيل (المثال - الحصر - التحديد - الأمانة)
- ١٢) من الأعمال التجارية المنفردة..... (الوكالة التجارية - السمسرة - تأسيس الشركات التجارية - الوكالة بالعمولة)
- ١٣) العبرة في توافر نية إعادة بيع أو تأجير المنقول لاعتبار العمل تجارياً هي بتوافرها .. (قبل البيع - وقت البيع - وقت الشراء - وقت تحقيق ربح)
- ١٤) تتوافر في الشخص الطبيعي الأهلية التجارية لممارسة التجارة وفقاً للقانون المصري إذا بلغ من... وهو في كامل قواه العقلية (١٥ سنة ميلادية - ١٧ سنة ميلادية - ١٨ سنة ميلادية - ٢١ سنة ميلادية)
- ١٥) صاحب المصانع التي تنتج سلعة للسوق يعد في نظر القانون هو (تاجراً - صانعاً - عاملاً - رجل أعمال)
- ١٦) الحصول على المنقول عن طريق الشراء أو الاستئجار بغرض إعادة بيعه أو تأجيره وتحقيق أرباح يعتبر عملاً (مدنياً - تجارياً منفرداً - تجارياً على سبيل الاحتراف - تجارياً مختلطاً)
- ١٧) من الأعمال التجارية التي يجب أن تتم على وجه الاحتراف في صورة مشروع منظم ومستمر (تأسيس الشركات التجارية - الأوراق التجارية - التوريد - شراء المنقول من أجل بيعه)
- ١٨) ... من الأعمال التجارية الموضوعية (المنفردة) (الوكالة التجارية - السمسرة - شراء المنقول من أجل إعادة بيعه - الوكالة بالعمولة)
- ١٩) من الأعمال التجارية المنفردة (الملاحة التجارية البحرية والجوية - السمسرة - مكاتب الأعمال - عمليات البنوك والصرافة)

٢٠) يعد العمل تجارياً إذا ورد على سلعة وهي في مرحلة الحركة بعد أن تخرج من يد المنتج وإلى يد المستهلك وهذا هو معيار **(التداول - الحرفة التجارية - المضاربة - المقاوله)**
٢١) يوم بلوغ "شادي" سن الأهلية التجارية كون شركة تضامن مع أصدقائه "شافع وشامل"، علما بان شادي أكبر من شافع بسنتين وشامل أصغر من شادي بأربع سنوات تكون الشركة ياطلة بطلان مطلق بالنسبة لـ....(شادي -شافع - شامل - لا توجد إجابة صحيحة)

خد بالك يا صديقي , شادي كده عنده ٢١ سنة , يبقي شافع عنده ١٩ سنة , شامل كده عنده ١٧ سنة

٢٢) بتاريخ فبراير ٢٠١٩ قام "طه" بشراء ٧٥ سهم في شركة مصر- للدواجن، مقابل براءة اختراع مملوكة له تنازل عنها بالفعل للشركة، يجوز لـ"طه" تداول ما يمتلكه من أسهم بدء من تاريخ (فبراير ٢٠١٩ - فبراير ٢٠٢٠ - **فبراير ٢٠٢١** - لا توجد إجابة صحيحة) **إنها حصة عينية ولا يجوز تداولها الا بعد فترة سنتين**

٢٣) قام "طه" بشراء ١٥٠ سهم في شركة سيئاء للأسمدة، قيمة السهم الواحد ٨٠ جنيه، يجب عليه أن يقوم بأداء مبلغ خلال ثلاثة أشهر من قيمة الأسهم (١٥٠٠٠ - ٤٠٠٠٠ - **٣٠٠٠٠** - لا توجد إجابة صحيحة)

المبلغ الإجمالي لقيمة الاسم = ١٥٠ سهم مضروباً في ٨٠ = ١٢٠٠٠ جنيه , والفمروض يدفع خلال ٣ اشهر ٢٥٪ , يبقي هنضرب ٢٥٪ في ١٢ ألف = ٣٠٠٠

٢٤) شركة تأسست في أغسطس ٢٠٢١ مدتها ثلاث سنوات في مايو ٢٠٢٣ تم الاتفاق **صرحة** بين الشركاء على مد مدة الشركة فترة أخرى، بناء عليه تمتد مدة الشركة لـ....(أغسطس ٢٠٢٠ -- مايو ٢٠٢٦ - **أغسطس ٢٠٢٧** - لا توجد إجابة صحيحة)

المفروض انتهاء الشركة أغسطس ٢٠٢٤ لانها لمدة ٣ سنوات , ولانهم اتفقوا علي المد صراحة ,يبقي نفس المدة ٣ سنوات

٢٥) شركة مساهمة مصرية رأس مالها ١٠٠ ألف دولار كان **الحد الأقصى- لعدد الأسهم** فيها هو علما بان سعر الصرف حينها **أربعة جنيهاً** للدولار الواحد (أربعة آلاف سهم - أربعون ألف سهم - **أربعمائة ألف سهم** - لا توجد إجابة صحيحة)

وصلنا للإجابة ازاى

قيمة راس مال الشركة ١٠٠ ألف دولار مضروباً في ٤ جنيه سعر صرف يبقى مساوي ٤٠٠ ألف جنيه وبما ان السهم اقل قيمة له "جنيه" واقصى قيمة "الف" جنيه (اذن اقصى عدد اسهم يبقى اقل قيمة له وهي "جنيه" للسهم الواحد , ٤٠٠ ألف مقسوم علي جنيه = يبقى ٤٠٠ ألف سهم)

٢٦) شركة مساهمة رأس مالها **ثلاث ملايين جنيه**، كان **الحد الأدنى لعدد الأسهم** فيها هو (ثلاثمائة سهم - **ثلاثة آلاف سهم** - ثلاثون ألف سهم - لا توجد إجابة صحيحة)

وصلنا للإجابة ازاى

وبما ان السهم اقل قيمة له "جنيه" واقصى قيمة "الف" جنيه (اذن ادنى عدد اسهم يكون اقصى قيمة له وهي "الف جنيه" للسهم الواحد , نقسم ٣ مليون علي ألف = ٣٠٠٠ سهم

٢٧) اسس "عمر وعمار وعامر" شركة تضامن، كانت حصة عمر ثلاثة أضعاف عامر، وحصة عامر نصف حصة عمار وبوفاة عمر الذي ترك "الثلاث اولاد" تم انقضاء الشركة وتصفياتها وحصر أموالها ووجد أن رأس مالها مليون ونصف المليون ومن ثم يكون نصيب الأبن الأكبر لعمر يساوي... (**٢٥٠ ألف** - ٣٢٥ ألف - ٣٧٥ ألف - لا توجد إجابة صحيحة)

وصلنا للإجابة ازاى يا صديقي

بما أن حصة عمر ٣ أضعاف عامر (يبقي عمر ٣ اسهم مثلاً ف مقابل عامر سهم واحد) , وبما ان حصة عامر نصف حصة عمار , واتفقنا انا وانت من شويه ان عامر له سهم واحد (يبقي عمار له سهمين) وكده مجموع اسهمهم يساوي ٦ =

وبما أن راس مال الشركة مليون ونصف , يبقي نقسمهم علي ٦ = ٢٥٠ ألف للسهم الواحد

واتفقنا ان عمر له ٣ اسهم يبقي هنضربهم ف ٢٥٠ = ٧٥٠ ألف

طيب دلوقتي عايزين نعرف نصيب أولاده الثلاث , لانهم هيرثوا بالتساوي ومش هتفرق ابن اصغر من اكبر

٧٥٠ ألف نصيب عمر مقسوما علي عدد ولاده ٣ = ٢٥٠ ألف

٢٨ شركة مساهمة رأسمالها ٦٠٠ ألف جنيه قيمة السهم ٢٠٠ جنيه كان عدد الأسهم الاسمية فيها ثلاثة اضعاف عدد الأسهم لحامله كان عدد الأصوات المودودة في الجمعية العامة العادية هو.... (٣٠٠٠ صوت - ٢٢٥٠ صوت - ١٥٠٠ صوت - ٧٥٠ صوت)

الأصوات المودودة	الأسهم الاسمية	الأسهم لحامله
حقوقه	الحق ف حضور الاجتماعات للجمعية العامة ومناقشه التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات	الحق ف حضور الاجتماعات للجمعية العامة ومناقشه التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات
صوت معدود	له صوت معدود في الجمعية العادية والغير عادية	ليس له صوت ف أي جمعية

رأس مال الشركة ٦٠٠ ألف قيمة السهم الواحد ٢٠٠ جنيه يبقى نقسم ٦٠٠ ألف علي ٢٠٠ جنيه علشان يطالع لنا عدد الأسهم

٦٠٠ ألف / ٢٠٠ جنيه = ٣٠٠٠ سهم

بما ان الأسهم الاسمية ٣ اضعاف الأسهم لحامله (يبقى الأسهم الاسمية مثلا ٣ ولحامله ١) يعني مجموعهم ٤

نقسم ٣٠٠٠ / ٤ = ٧٥٠

(وبما ان الأسهم الاسمية ٣) يبقى ٣ * ٧٥٠ = ٢٢٥٠ (وبما ان الأسهم لحامله ١) يبقى ١ * ٧٥٠ = ٧٥٠

خلينا متفقين ان اللي له تصويت داخل الجمعية هما أصحاب الأسهم الاسمية فقط ٢٢٥٠ صوت

٢٩ أسس "قاسم وناصر" شركة تضامن، تم تعيين "عابد" مديرا لها عند تعديل العقد و من ثم يكون المركز القانوني لعبد... (مدير غير اتفاقي غير شريك - مدير غير اتفاقي شريك - مدير اتفاقي شريك - مدير اتفاقي غير شريك)

٣٠ ... مات "طه" في ٢٠١٨/٤/٢٠ تاركا عقارًا لورثته الثلاثة، يكون الاتفاق على الشيوع بين الورثة باطل إذا كانت مدة الاتفاق ممتدة لتاريخ (٢٠١٧/١٩/٥ - ٢٠١٩/٥/١٩ - ٢٠٢١/٥/١٩ - لا توجد إجابة صحيحة) الشيوع اخره ٥ سنوات يعني اخرنا يوم انتهاء الشيوع

٢٠٢٠/٤/١٩ أي مدة بعد كده باطل

٣١ يشترك السند مع السهم في خاصية (القابلية للتداول - الأرباح الثابتة - إدارة الشركة - جميع ما سبق)

٣٢ بتاريخ ٢٠١٦/٤/٧، تم تعيين "طه" مديرا للشركة وبعد أسبوع من تعيينه استولى "طه" على مبلغ ١١٥ ألف جنيه من مال الشركة لحسابه الخاص ولم يبلغ قيم برده إلا بعد ١٥ يومًا من تاريخ تعيينه وبدون ائذار من الشركة بالرد إذا كانت الفائدة القانونية عن كل يوم تساوي ٦٢٥ جنيه يلتزم "طه" برد مبلغ للشركة (١٢٠ ألف - ١٢٤ ألف ٣٧٥ جنيه - ١٣٠ ألف - ١١٥ ألف)

بما انه اتاخر ٨ أيام هنضرب ٨ أيام مضروبا في ٦٢٥ = ٥٠٠٠ جنيه بالإضافة للمبلغ ١١٥ ألف يبقى الإجمالي ١٢٠ ألف جنيه

٣٣ اشترط المشرع ألا تزيد قيمة السندات على صافي أصول الشركة، وذلك حسب ما يحدده..... (مراقب الحسابات - قرار الجمعية العامة غير العادية - رئيس مجلس الإدارة - أوج إجابة صحيحة)

٣٤ قام "طه" بشراء ١٥٠ سهم في شركة سيناء للأسمدة، قيمة السهم الواحد ٨٠ جنيه يجب عليه أن يقوم عند الاكتتاب بأداء مبلغ من قيمة الأسهم (٥٠٠ - ٤٠٠ - ٣٠٠ - لا توجد إجابة صحيحة)

١٥٠ سهم مضروبا في ٨٠ = ١٢٠٠٠ وبما انه بيسدد ١٠٪ عند الاكتتاب = ١٠٪ مضروبا ١٢٠٠٠ = ١٢٠٠ جنيه

٣٥ بتاريخ فبراير ٢٠١٩ قام "طه" بشراء ٧٥ سهم في شركة مصر- للدواجن مقابل مبلغ ٦٠ ألف جنيه ثم دفع مبلغ ٨ ألف بالفعل للشركة عند الاكتتاب يجوز لـ "طه" تداول ما يمتلكه من أسهم بدءًا من تاريخ (فبراير ٢٠١٩ - فبراير ٢٠٢٠ - فبراير ٢٠٢١ - لا توجد إجابة صحيحة)

٣٦ التزم "طه" بتقديم حصة عينية في الشركة على سبيل الانتفاع في تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥، تأخر "طه" عن تسليم الحصة، وبتاريخ ١٦/١/٢٠١٧ تم مطالبته بها قضائيا وقام بسدادها في تاريخ ١٦/١/٢٠١٧، إذا كان مقدار الفائدة ٧٥٠ جنيه عن كل يوم تأخير كان مجمل الفوائد الملتزم بها "ط" تساوي (١٥٠٠ - ٣٠٠٠ - ٣٧٥٠ - لا تلزمه فوائد لأن حصته على سبيل الانتفاع)

القاعدة	المطلوب	الإجابة
الشريك وان كان ملتزمًا بتقديم الحصة العينية على سبيل الانتفاع في الميعاد المتفق عليه أو عند إبرام العقد في حالة عدم وجود اتفاق على الميعاد، <u>إلا أنه لا يكون ملتزمًا بالتعويض عن تأخر تسليم الحصة إلى الشركة إلا من وقت مطالبة الشركة له بتنفيذ التزامه</u> لا من وقت الميعاد المحدد لتسليم الحصة، وفي حالة إصابة الشركة بضرر من جراء التأخير يلتزم الشريك بدفع تعويض لجبر الضرر الذي لحق بالشركة	مقدار الفوائد المتأخرة، علما بان الشركة طالبت به يوم ٧-١-٢٠١٦ وهو سدد يوم ١١-١-٢٠١٦، يعني اتاخر ٤ أيام فقط من يوم المطالبة	٤ أيام مضروبا ف ٧٥٠ = ٣٠٠٠

- ٣٧) يعد من قبيل أعمال الإدارة الخارجية للشركة.... (الافتراض باسم الشركة) - الاطلاع على الميزانية - التفتيش على اعمال الشركة - لا توجد إجابة صحيحة)
- ٣٨) شركة مساهمة يتكون رأسمالها من أسهم أسمية عددها ١٠٠، موزعة على ٢٠ مساهم بالتساوي واخرى لحاملة عددها ٤٠٠ موزعة على ٨٠ مساهم بالتساوي كان عدد الأشخاص الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية هو (١٠٠ - ٨٠ - ٢٠ - لا توجد إجابة صحيحة)

الأسهم الإسمية	الأسهم لحامله	معناه
وهي تلك الأسهم التي تحمل اسم مالكيها، ومن ثم فإن وجود اسم المساهم في الصك يعد قرينة على ملكيته للأسهم، ويتم اثبات المساهم لملكيته للسهم عن طريق قيد اسمه في سجل الشركة، ويتم تداول هذه الأسهم عن طريق التظهير أو القيد.	هي تلك الأسهم التي لا تحمل اسم مالكيها، وفي هذه الحالة تثبت ملكية السهم لحامله فقط، ويتم تداول هذه الأسهم عن طريق التسليم أو المناولة	
الحق ف حضور الاجتماعات للجمعية العامة ومناقشة التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات	الحق ف حضور الاجتماعات للجمعية العامة ومناقشة التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات	حقوقه
له صوت محدود في الجمعية العادية والغير عادية	ليس له صوت ف أي جمعية	صوت محدود

كده كده من حق أصحاب الأسهم الاسمية ولحامله حضور الجمعيات (٢٠ مساهم الاسمي و ٨٠ مساهم لحامله) = ١٠٠ مساهم

- ٣٩) أسس " عمر وعمار وعامر" شركة تضامن، كانت حصة عمر ثلاثة أضعاف عامر وحصة عامر نصف حصة عمار وجد أن رأس مالها ٧٥٠ ألف، ومن ثم يكون نصيب عمار يساوي (٢٥٠ ألف - ٣٢٥ ألف - ٣٧٥ ألف - لا توجد إجابة صحيحة)

وصلنا للإجابة ازي يا صديقي

بما أن حصة عمر ٣ اضعاف عامر (يبقى عمر ٣ اسهم مثلاً ف مقابل عامر سهم واحد) , وبما ان حصة عامر نصف حصة عمار , واتفقنا انا وانت من شويه ان عامر له سهم واحد (يبقى عمار له سهمين) وكده مجموع اسهمهم يساوي ٦ =

وبما أن راس مال الشركة ٧٥٠ ألف , يبقى نقسمهم علي ٦ = ١٢٥ الف للسهم الواحد

والمطلوب نصيب عمار = سهمين مضروباً في ١٢٥ ألف = ٢٥٠ ألف

- ٤٠) اسس " عمر وعمار وعامر" شركة توصية بسيطة كان عمار هو الشريك المتضامن الوحيد، ومن ثم يجب أن يكون اسم الشركة (عمار وشركاه - عمار - عمر وعمار - عمر وعمار وعامر)

أسئلة منصة القانون التجاري

صديقي العزيز اقرأ جيدا ثم ركز واجب عن الآتي:

- (١) تمتلك الشركة القدرة على قبول التبرعات المقدمة من غيرها .
- (٢) تخضع جميع الشركات تجارية كانت أم مدنية للشهر باستثناء شركة المحاصة . **الشركات المدنية ليس لها شهر**
- (٣) لا يترتب على عدم تعهد الشريك بتقديم حصته بطلان عقد الشركة بأكملها . **وإنما تبطل فقط في مواجهة هذا الشريك مع بقائها صحيحة بالنسبة لباقي الشركاء.**
- (٤) نص المشرع على البيانات الواجب شهرها ونص على إلزامية وجودها عند شهر عقود الشركات التجارية
- (٥) جعل المشرع لأصحاب الشأن في الشركة الحرية في اختيار نوع الكتابة، ما لم يقضي العرف بغير ذلك .
- (٦) تعد الكتابة أهم الأركان الموضوعية الواجب توافرها في الشركة لصحة انعقادها . **الشكلية**
- (٧) تقديم الحصص يعد شرط أساسي لوجود الشركة من الناحية القانونية . **ركن**
- (٨) **يجب** على الشركة مطالبة الشريك الدائن بتعويض تكميلي إذا أصابها ضرر من وراء تأخيرها عن دفع الحصة النقدية في الميعاد المحدد. **يجوز**
- (٩) الشريك يقوم بالتنازل نهائياً عن ملكيته للحصة العينية المقدمة على سبيل التملك .
- (١٠) الحصة العينية المقدمة من الشريك على سبيل التملك تعد بمثابة بيع وتطبق أحكامه .
- (١١) تتفق الشركة والشيوع في أن كل منهما يتولد عنه شخص معنوي يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة .
- (١٢) يترتب على انسحاب العضو من الجمعية حصوله على ما قدمه عند إنشاء الجمعية .
- (١٣) شركة أجاز المشرع أن تتخذ اسماً لها مشتقاً من اسم أحد الشركاء كشركات الأشخاص أو من غرضها (كشركات الأموال - ذات المسؤولية المحدودة - التوصية بالأسهم - المساهمة - جميع ما سبق)
- (١٤) من الأسباب التي لا تعدد وجود الشركة بل تقتصر آثارها على حل الشركة وانقضائها بالنسبة للمستقبل فقط. (عدم مشروعية المحل - عدم مشروعية السبب - **عدم كتابة عقد الشركة** - جميع ما سبق)

أسباب البطلان التي تترتب عليها وجود الشركة الفعلية	أسباب البطلان التي تعدد وجود الشركة الفعلية
يترتب عليها وجود الشركة الفعلية أي وجودها بالنسبة للماضي وانقضائها بالنسبة للمستقبل	تعدد وجود الشركة الفعلية، ومن ثم يتم بطلانها بأثر رجعي
١- عدم كتابة عقد الشركة ٢- عدم القيام بإجراءات الشهر ٣- تخلف أحد الشروط الخاصة التي اشترطها القانون لقيام الشركة	١- عدم مشروعية المحل أو السبب عدم توافر الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة

- (١٥) تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها أي بمجرد إبرام عقد الشركة ما عدا شركة. (ذات المسؤولية المحدودة - التوصية - المساهمة - **جميع ما سبق**)
- (١٦) لا وجود للشركة الفعلية إذا لم تباشر نشاطاً سابقاً على الحكم ببطلانها، ومن ثم فإنه يلزم إثباتها **(الكتابة - البيئة - اليمين - جميع ما سبق)**

لا وجود للشركة الفعلية إذا لم تباشر نشاطاً سابقاً على الحكم ببطلانها، ومن ثم فإنه يلزم إثباتها بالكتابة، أما إذا باشرت الشركة نشاطاً حقيقياً فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البيئة والقرائن وبصفة خاصة إذا كان البطلان أرجعاً لعدم الكتابة

- (١٧) يجوز أن تكون الحصة النقدية المقدمة من الشريك تتمثل في ديون له لدى الغير قد تنازل عنها للشركة **مدنياً** عن طريق .. **(حوالة الحق - التسليم - التظهير - جميع ما سبق)**

الطريق المدني للتنازل عن الحق	الطريق التجاري للتنازل عن الحق
حوالة الحق	التسليم أو التظهير

- (١٨) شركة لا تخضع لقواعد الشهر والقيود في السجل التجاري . (التضامن - **المحاصة** - التوصية البسيطة - لا توجد إجابة صحيحة)
- (١٩) تكون إدارة المال الشائع من حق ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . (**الشركاء مجتمعين** - الأغلبية المطلقة - الأغلبية النسبية - مدير الشيوع)
- (٢٠) الحد الأقصى لمدة الشيوع هو **(خمس سنوات - عشر سنوات - خمسة عشرة عاماً - لا توجد إجابة صحيحة)**

ميد ترم - مبادئ القانون التجاري المصري - الفرقة الثالثة - **شعبة اللغة الإنجليزية ٢٠٢٥**

السؤال الأول ضع علامة صح أو خطأ امام العبارات الآتية:

- (١) يجوز اثبات كافة الأعمال التجارية بكافة طرق الإثبات ولكن بشرط ذلك ان تكون محددة القيمة. **بصرف النظر عن قيمتها**
- (٢) يجوز إعطاء القاضي مهلة قضائية للمدين بالتزام تجاري بصفة مطلقة.
- (٣) اعتمد المشرع المصري معيار التشابه في الصفات والغايات لتحديد العمل التجاري.
- (٤) يعتبر البيع اللاحق للشراء من قبيل الأعمال التجارية.
- (٥) يعتبر البيع المقترن بالشراء عملاً تجارياً.
- (٦) يعتبر عملاً تجارياً بيع الشخص لمنقولاته الناتجة عن عمل الانسان الذهني. **عمل مدني**
- (٧) تتوقف عملية تجارية شراء المنقولات على البيع الفعلي للمنقول. **نية البيع**
- (٨) تقديم الشريك لحصته النقدية في الشركة شرط اساسي لقيام الشركة. **تعدد الشركاء**

السؤال الثاني اختر الإجابة مما بين الاقواس الآتية:

- (١) يعتبر عملاً تجارياً موضوعياً..... (براءة الاختراع - زراعه الأرض - إنتاج السلع - التبرع بالمال للغير)
- (٢) يجب أن تكون نية إعادة البيع للمنقول..... (لأعتبار العمل تجاري. (سابق للشراء - **معاصر للشراء** - لم يتم الشراء - عدم إعادة البيع)
- (٣) يعتبر من الوسائل المادية لعنصر التنظيم في المشروع التجاري العنصر..... (البشري - الفكري - المجهود الذهني - **المنقولات المعنوية**)
- (٤) يوم بلوغ "شادي" سن الأهلية التجارية كون شركة تضامن مع اصدقائه " شافع وشامل" علماً بأن شادي أكبر من شافع بسنتين وشامل أصغر من شادي بأربع سنوات ، تكون الشركة **قابلة للإبطال ولو حصل**..... على إذن من المحكمة بالتجارة (شادي - **شافع** - شامل - لا توجد إجابة صحيحة)

خد بالك يا صديقي , شادي كده عنده ٢١ سنة , يبقى شافع عنده ١٩ سنة , شامل كده عنده ١٧ سنة

- (٥) مات "طه" في ٢٠١٥ / ٤ / ١٨ تاركا عقارا لورثة الثلاثة فإنه لا يجوز أن يمتد الشيوخ بين الورثة لما بعد تاريخ..... (٢٠١٧/٥/١٩ - ٢٠١٩/٥/١٩ - ٢٠٢١/٥/١٩ - **لا توجد إجابة صحيحة**) **المفروض** الشيوخ اخره ٥ سنوات يعني ينتهي ٢٠٢٠/٤/١٩
- (٦) التزم "طه" بتقديم حصة نقدية في الشركة في تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ ، تأخر "طه" عن تسليم الحصة ، وبتاريخ ٢٠١٦/١/٧ تم مطالبة بها قضائياً، وقام بسدادها في تاريخ ٢٠١٦/١/١١ إذا كان مقدار الفائدة ٧٥٠ جنية عن كل يوم تأخير ، كان مجمل الفوائد الملتزم بها "طه" تساوي..... (٣٠٠٠ - ٣٧٥٠ - ٧٧٥٠ - **٨٢٥٠**)
- (٧) يوم بلوغ "شادي" سن الأهلية التجارية كون شركة تضامن مع اصدقائه " شافع وشامل" ، علماً بأن شادي أكبر من شافع بسنتين وشامل أصغر من شادي بأربع سنوات تكون الشركة **باطلة بطلان مطلق** بالنسبة ل..... (شادي - شافع - **شامل** - لا توجد إجابة صحيحة)

خد بالك يا صديقي , شادي كده عنده ٢١ سنة , يبقى شافع عنده ١٩ سنة , شامل كده عنده ١٧ سنة

- (٨) التزم "طه" بتقديم حصة عينية في الشركة على سبيل الانتفاع في تاريخ ٢٠١٥/١٢/١٥ ، تأخر "طه" عن تسليم الحصة ، وبتاريخ ٢٠١٦/١/٧ تم مطالبته بها قضائياً وقام بسدادها في تاريخ ٢٠١٦/١/١١ ، إذا كان مقدار الفائدة ٧٥٠ جنية عن كل يوم تأخير كان مجمل الفوائد الملتزم بها "طه" تساوي (١٥٠٠ - **٣٠٠٠** - ٣٧٥٠ - لا تلزمه فوائد لأن حصته على سبيل الانتفاع)

القاعدة	الشريك وان كان ملتزماً بتقديم الحصة العينية على سبيل الانتفاع في الميعاد المتفق عليه أو عند إبرام العقد في حالة عدم وجود اتفاق على الميعاد، إلا أنه لا يكون ملتزماً بالتعويض عن تأخر تسليم الحصة إلى الشركة إلا من وقت مطالبة الشركة له بتنفيذ التزامه لا من وقت الميعاد المحدد لتسليم الحصة، وفي حالة إصابة الشركة بضرر من جراء التأخير يلتزم الشريك بدفع تعويض لجبر الضرر الذي لحق بالشركة
المطلوب	مقدار الفوائد المتأخرة ، علماً بأن الشركة طالبت يوم ٢٠١٦-١-٧ وهو سدد يوم ٢٠١٦-١-١١ ، يعني اتأخر ٤ أيام فقط من يوم المطالبة
الإجابة	٤ أيام مضروباً في ٧٥٠ = ٣٠٠٠

امتحان مبادئ القانون التجاري – الفرقة الثالثة شعبة اللغة الانجليزية دور يونيو ٢٠٢٥ – نموذج (ب)

السؤال الأول : ضع علامة صح او خطأ امام العبارات الآتية:

- (١) تعد السمسرة عملاً تجارياً حتى ولو وقعت لمرة واحدة بصورة عرضية ، دون ان تتخذ شكل المشروع المنظم.
- (٢) إذا ورث القاصر تجارة رابحة وقررت المحكمة استمرار التجارة بواسطة الولي او الوصي ، يكتسب القاصر في هذه الحالة صفة التاجر
- (٣) يكفي لاستخدام الدفاتر التجارية في الاثبات بين التجار ان تكون غير منتظمة.
- (٤) يعتبر من المشروعات التجارية للبيع مشروع البيع بالمزاد العلني.

مشروعات البيوع

مشروعات البيع بالمزاد العلني	مشروعات التوريد
هي المشروعات التي تحترف بيع المنقولات المملوكة للغير الى الجمهور عن طريق المزاد العلني مقابل أجرة او عمولة	هو تعهد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المورد بتسليم عملية الاشياء المتفق على توريدها بصفه دورية ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة

(٥) تعتبر الصناعات الاستخراجية من الاعمال التجارية الموضوعية. الإنتاج

مشروعات الإنتاج

المشروعات الصناعية	المشروعات العقارية	مشروعات تربية الدواجن والموالشي
--------------------	--------------------	---------------------------------

(٦) تعتبر شراء العقار بقصد اعادة بيعه من الاعمال التجارية الموضوعية.

لا طبعاً , لازم تتم من خلال مشروعات الإنتاج , شراء العقار بقصد بيعه : وهذه الحالة تماثل شراء المنقول بقصد بيعه ومن ثم تقرر تجاريتها متى تمت مباشرتها من خلال مشروع وذلك لان المضاربات العقارية اصبحت تفرق المضاربات على المنقول حيث انها تحتاج الى رؤوس اموال ضخمة وتحتاج الى الائتمان وتتم من خلال شركات ومكاتب تستخدم اساليب المحاسبة التجارية

- (٧) يعد عملاً تجارياً موضوعياً من النوع الأول شراء شقة سكنية بنية إعادة بيعها وتحقيق ارباح.
- (٨) لا يجوز للقاضي ان يأذن للولي او الوصي على القاصر ان يبدأ تجارة جديدة بأموال هذا القاصر.
- (٩) لاكساب الشخص صفة التاجر يجب ان يحترف القيام بالأعمال التجارية.
- (١٠) ان حظر المهلة القضائية في الدين التجاري يتحدد تبعاً لطبيعة الدين.
- (١١) المشروع التجاري هو الوحدة القانونية الاقتصادية التي تتجمع فيها العناصر البشرية والمادية ملازمة النشاط المشروع.
- (١٢) لا يجوز للمحكمة الاطلاع على الدفاتر التجارية للتاجر في الشركات.
- (١٣) لا يعد عملاً تجارياً قيام الشخص بشراء سلعة بنية الاستعمال الشخصي ، حتى ولو رأي بيعها بعد ذلك.
- (١٤) يجوز للمحكمة الاطلاع على الدفاتر التجارية للتاجر في الدعاوي الشركات.
- (١٥) سن الرشد في القانون المصري وهو سن الأهلية التجارية مقتضاه ان يبلغ الشخص ٢١ سنة ميلادية.
- (١٦) علق المشرع منح الشخصية المعنوية لشركة المساهمة على القيام بإجراءات الشهر المقررة قانوناً بالقيد في سجل الشركات.
- (١٧) يلتزم المدير الذي يتقاضى اجرا ان يبذل في إدارة الشركة العناية التي يبذلها في مصالحه وشئونه الخاصة ، والا اصبح مسئولاً امام الشركاء.

حالة عدم تقاضيه أجراً عن إدارة الشركة	يتقاضى فيها المدير أجراً عن الإدارة
يلتزم المدير في الشركة طبقاً للقواعد العامة في الوكالة بأن يبذل في إدارة الشركة العناية التي يبذلها في مصالحه وشئونه الخاصة، فلا يتم تكليفه ببذل عناية أزيد من عناية الرجل المعتاد وهو بصدد إدارة شئونه الخاصة	فيجب عليه وهو بصدد ممارسة أعمال الإدارة أن يبذل عناية الرجل المعتاد، بصرف النظر عن درجة عنايته بأمواله وشئونه الخاصة.

(١٨) تبرع الشركة للتاجر هو امر غير مقبول كقاعدة عامة.

(١٩) عدم وجود ايا من الاركان الموضوعية الخاصه بعقد الشركة يؤدي الى عدم وجود الشركة من الناحية الواقعية.

نظرية الشركة الفعلية تطبق في بعض الحالات كالآتي:

عدم مشروعية المحل والسبب لعدم وجود الشركة الفعلية

عدم توافر الاركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة لعدم وجود الشركة الفعلية

يترتب على تخلف احد الاركان الشكلية وجود الشركة الفعلية

يترتب على نقص الاهلية او وجود ارادة معيبة وجود الشركة الفعلية

يترتب على تخلف احد الشروط الخاصة التي اشترطها القانون لقيام الشركة وجود الشركة الفعلية

يترتب على وجود الشركة الفعلية اعتبار الشركة صحيحة وقائمة بكافة اثارها بما في ذلك احتفاظها بالشخصية المعنوية بالنسبة للفترة على الحكم ببطلانها

(٢٠) خرج المشرع على مبدأ عدم مسؤولية الشركة مدنيا حيث نص على جواز توقيع جزاء المصادرة والحل والحراسة على الشركة في بعض الحالات. جنائيا

(٢١) اعمال الاثر الفوري ببطلان عقد الشركة في بعض الحالات رغبة في التخفيف من الاثار المترتبة على البطلان من ابتداء الفقه والقضاء.

(٢٢) ووفقا للقاعدة العامة فإن الشركة تتمتع بجنسية الدولة التي تمارس فيها نشاطها الرئيسي. مركز ادارتها الرئيسي

(٢٣) تخلف احد الشروط الخاصه التي اشترطها القانون لقيام الشركة يعد من اهم الاسباب التي لعدم وجود الشركة الفعلية. بتواجد الشركة عادي

(٢٤) المدير الشريك الاتفاقي يكون له وبالرغم من معارضة سائر الشركاء ان يقوم بأعمال الادارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة.

(٢٥) توقيع المدير باسمه على تصرف من تصرفات الادارة يترتب عليه إعفاء الشركة من المسؤولية في جميع الاحوال. مفروض الجملة

تبقى منفية يعنى ليس مجرد توقيع المدير باسمه على تصرف من تصرفات الإدارة يترتب عليه إعفاء الشركة من المسؤولية في جميع الأحوال، وانما يكون توقيع المدير في هذه الحالة قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على عاتق الغير.

(٢٦) في حالة اعتراض احد الشركاء على العمل الصادر من المدير غير الاتفاقي قبل تمامه فلا يتم العمل الا بموافقة جميع الشركاء على اتمام العمل. اغلبية الشركاء

(٢٧) تنقضي الشركة المعنوية للشركة متى انتهت التصفية ، وحينئذ تصبح موجودات الشركة مملوكة للشركاء على الشيوع.

(٢٨) لا محل لتطبيق نظرية الشركة الفعلية الا اذا باشرت الشركة نشاطها بعد تكوينها ، واصبحت دائنة ومدينة بمناسبة مباشرة هذا النشاط.

(٢٩) وفقا للقاعدة العامة يظل المكان الذي يوجد به كل فرع للشركة موطنًا خاصًا بالأعمال التي تقع في الفرع وتتعلق به. الاستثناء وليس القاعدة العامة ، لان للقاعدة العامة يظل المركز الرئيسي هو موطن الشركة بالنسبة لكل الفروع، وذلك لعدم تمتع الفرع بشخصية مستقلة عن المركز. ولقد خرج المشرع على القاعدة السابقة رغبة منه في تيسير التعامل، حيث نص على اعتبار المكان الذي يوجد به كل فرع موطنًا خاصًا بالأعمال التي تقع فيه والمتعلقة به

(٣٠) الأوراق القضائية الخاصه بالشركة تعلن الى مديريها في موطن الشركة.

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الاقواس الآتية

(١) الحصول على المنقول عن طريق الشراء او الاستئجار بغرض إعادة بيعه او تأجيره ، يعتبر عملاً.....(مدنيا - تجاريا موضوعيا- تجاريا على سبيل الاحتراف - تجاريا مختلطا)

(٢) المشروعات القائمة على تشييد المباني او طلائها تعد من مشروعات.....(الوساطة - الخدمة - الانتاج - البنوك والصرافة)

(٣) ما لا يعد ضمن الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف.....(التوريد - الصناعات التحويلية - الصناعة الاستخراجية - مشروعات الصناعة الحرفية)

(٤) قاعدة انه يجوز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه وان يجبر على تقديم دليل ضد نفسه تعمل في القضايا.....(التجارية - المدنية - الجنائية - الدولية)

(٥) عندما يعد العمل تجاريا بصرف النظر عن مدى تكراره من عدمه ، وبصرف النظر عن الشخص القائم به تاجرا ام غير تاجر ، فان هذا النوع من الاعمال التجارية يسمى.....(المشروعات التجارية - الاعمال الموضوعية - الاعمال المدنية - الاعمال المختلطة)

(٦) يشترط لاعتبار بيع الشخص لسلعة سبق له ان اشتراها عملا تجاريا ان تكون نية إعادة البيع متوفرة.....(قبل الشراء - وقت الشراء - قبل البيع - وقت البيع)

(٧) تعتبر من الدفاتر التجارية الإلزامية المنصوص عليها في القانون التجاري.....(دفتر الاستاذ - دفتر المخزن - دفتر حفظ المرسلات - دفتر اليومية)

(٨) تعتبر من الدفاتر التجارية الإلزامية لشؤون تجارة التاجر وتسلمتها.....(دفتر الجرد - دفتر الأوراق المالية - دفتر حفظ المرسلات - دفتر اليومية)

٩- هو الذي يقيد به جميع النقود السائلة التي تخرج أو تدخل من الذمة المالية للتاجر (دفتر المرسلات - دفتر الخزنة - دفتر الاستاذ - الخزنة)

١- هو دفتر الذي تقيد فيه تواريخ استحقاق الاوراق التجارية (دفتر الجرد - دفتر الخزنة - دفتر القبض - دفتر حفظ المرسلات)

١١) تعد مشروعات الصناعة التحويلية أو الاستخراجية من مشروعات..... (الوساطة - الخدمية - الإنتاج - البيع)

١٢) في التصرفات الواردة على المنقول حتى يعد التصرف تجارياً يجب ان توجد عملية..... (هبة - شراء - ربح - وصية)

١٣) بيع المزارع للمحاصيل الناتجة من ارضه يعد عملاً..... (تجارياً - زراعياً - مدنياً - استثمارياً)

١٤) تعتبر..... من التصرفات المتعلقة بتجارة المال والائتمان كأحد المشروعات التجارية (عمليات الصرافة - الوكالة التجارية - الشراء بقصد البيع - الصناعة)

١٥) الصناعة التحويلية يقصد بها..... (استخراج المعادن من باطن الارض - استيراد البضائع من الخارج - شراء البضائع من السوق - تحويل المواد الأولية إلى السلع)

١٦) مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء لا يطبق بصورة مطلقة ، وإنما يستثنى من ذلك شركة..... (المساهمة - التوصية بالاسهم - التوصية البسيطة - لا توجد إجابة صحيحة)

١٧) تم تعيين " بكري " مديراً للشركة ، ومن ثم فلا يعد تعاقد مع نفسه لحساب الشركة صحيحاً وناظراً إلا بعد الحصول على..... من الشركة (ترخيص - إذن - اجازة - لا توجد إجابة صحيحة)

إذا تعاقد المدير مع نفسه دون ترخيص، فلا يعد تصرفه صحيحاً وناظراً إلا إذا أجازت الشركة تصرفه، فالشركة كما تمتلك حق إبطال التصرف الصادر من المدير بدون ترخيص من جانبها، فلها أيضاً الحق في إجازته

١٨) تم تعيين " فهمي " مديراً للشركة ، ومن ثم فلا يعد تعاقد مع نفسه لحساب الشركة صحيحاً وناظراً إلا بعد الحصول على..... من الشركة (ترخيص - إذن - اجازة - لا توجد إجابة صحيحة)

١٩) اسس " فتحي وبكري وصبري " فهمي " شركة ذات مسؤولية محدودة لصناعة المواد الغذائية ، ومن ثم يجوز ان يكون عنوان الشركة " شركة "..... (بكري وشركائه - فتحي وصبري وبكري وفهمي - مصر لصناعة المواد الغذائية - جميع ما سبق)

٢٠) من اسباب البطلان التي تعدد وجود الشركة الفعلية..... (عدم كتابة عقد الشركة - عدم استيفاء اجراءات الشهر القانوني - عدم تقديم الحصص المتفق عليها من جانب الشركاء - جميع ما سبق)

٢١) تم تعيين " بكري وصبري وفهمي " مديرين للشركة ومن ثم فلا يجوز لـ " صبري " ان يتعاقد مع نفسه لحساب الشركة إلا بعد الحصول على..... من الشركة (ترخيص - إذن - اجازة - لا توجد إجابة صحيحة)

في الحالة التي يتعدد فيها المديرون فلا مجال لهذا الحظر، والسبب في ذلك يرجع إلى أن المحافظة على مصلحة الشركة في هذه الحالة يقع على عاتق المديرين الآخرين، فيكون لهم الحق في تقدير تصرف المدير الآخر من حيث مدى نفعه أو ضرره بالنسبة للشركة

٢٢) بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٩ ، تم تعيين " فهمي " مديراً للشركة وبعد اسبوع من تعيينه استولى " فهمي " على مبلغ ٩٥ ألف جنية من مال الشركة لحسابه الخاص ولم يتم برده الا بعد ١١ يوماً من تاريخ تعيينه وبدون ائذار من الشركة بالرد اذا كانت تعلم ان الفائدة القانونية عن كل يوم تساوي ١٢٥٠ جنية يلتزم " فهمي " برد مبلغ..... للشركة (٩٥ ألف - ١٠٨ ألف - ٧٥٠ جنية - ٩٩ ألف - لا توجد إجابة صحيحة)

بما انه اثار ٤ أيام هنضرب ٤ أيام مضروباً في ١٢٥٠ = ٥٠٠٠ جنية بالإضافة للمبلغ ٩٥ ألف يبقى الإجمالي ١٠٠ ألف جنية

٢٣) تنطبق نظرية الشركة الفعلية في الفرض الذي يحكم فيه ببطلان الشركة بناء على احد الشركاء بسبب نقص اهليته ، وذلك بالنسبة ل..... (باقي الشركات فقط - ناقص الاهلية فقط - جميع الشركات - لا توجد إجابة صحيحة)

٢٤) شركة مساهمة يتكون رأسمالها من اسهم أسمية عددها ٣٥٠، موزعة على ٧٠ مساهم بالتساوي ، واخرى لحاملة عددها ١٥٠ موزعة على ٣٠ مساهم بالتساوي ، كان عدد الاشخاص الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية هو..... (١٠٠ - ٧٠ - ٣٠ - لا توجد إجابة صحيحة)

الأسم الإسمية	الأسم لحامله
الحق ف حضور الاجتماعات للجمعية العامة ومناقشه التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات	الحق ف حضور الاجتماعات للجمعية العامة ومناقشه التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات
له صوت محدود في الجمعية العادية والغير عادية	ليس له صوت ف أي جمعية

الاسم الاسمية ٣٥٠ سهم موزعة على ٧٠ مساهم بالتساوي يبقى = ٣٥٠ / ٧٠ = ٥ اسهم لكل مساهم اسمي

الأسم لحامله ١٥٠ سهم موزعة على ٣٠ مساهم بالتساوي يبقى = ٣٠ / ١٥٠ = ٥ أسهم لكل مساهم لحامله

كده كده من حق أصحاب الأسهم الاسمية ولحامله حضور الجمعيات (٧٠ مساهم الاسمي و ٣٠ مساهم لحامله) = ١٠٠ مساهم

(٢٥) توفي "فهيم" في عام ٢٠٢٠ وترك ثلاثة أبناء هم على الترتيب من الأكبر للأصغر (فتحي - بكري - صبري) أكبرهم فتحي ولديه ٢١ عاما أكبر أصغر أخوته ب ٤ أعوام ، علما بأن الفروق في السن بين الأخوة متساوية ، أسسوا فيما بينهم شركة تضامن ، وفي العام ٢٠٢١ حكمت المحكمة بناء على طلب مقدم من "صبري" بـ بطلان الشركة لنقص اهليته وبالتالي تكون الشركة باطلة بأثر فوري بالنسبة ل..... (بكري فقط - صبري فقط - فتحي فقط - بكري وفتحي معا)

فتحي عنده ٢١ سنة - بكري ١٩ سنة - صبري ١٧ سنة

(٢٦) تم تعيين " فتحي " مديرا للشركة ومن ثم يحظر عليه ان ينيب غيره في القيام بادارة الشركة الا بعد الحصول على..... من الشركة) ترخيص - إذن - إجازة - لا توجد إجابة صحيحة)

(٢٧) أسس " فتحي وبكري وفهيم وصبري " شركة توصية بسيطة ، يكون فيها فتحي وفهيم شركاء موصين ويكون عنوانها شركة " بكري وصبري وشركائهم " ومن ثم يترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل من (بكري وفتحي - فتحي وفهيم - فهيم وصبري - صبري وبكري)

(٢٨) أسس " فتحي وبكري وصبري " شركة "فتحي وشركائه" وأصبح "فهيم" دائنًا لـ "صبري" مبلغ ٣٥٠ ألف جنية يحل موعد سدادته في مارس ٢٠٢٥ وفي ذات الوقت كان "فهيم" مدينا للشركة بمبلغ ٧٥٠ ألف جنية للشركة يجب عليه سدادته في مارس ٢٠٢٥ ، ومن ثم يصبح " فهيم " ملتزما بسداد مبلغ قدرة للشركة (٧٥٠ ألف جنية - ٤٠٠ ألف جنية - ٣٥٠ ألف جنية- لا توجد إجابة صحيحة)

دي شركة توصية بسيطة

١- فتحي شريك متضامن ٢- بكري وصبري شركاء موصين

٣- فهيم ده دائن لصبري ب ٣٥٠ ألف ف معاد مارس ٢٠٢٥ ٤- فهيم مدين للشركة ب ٧٥٠ ألف ف نفس المعاد مارس ٢٠٢٥

٥- عدم وقوع المقاصة بين دين الشركة وبين دين شخصي على الشريك أو العكس، فلا يجوز لمدين الشريك أن يتمسك في مواجهة الشركة بالمقاصة إذا أصبح دائنًا لها، ولا يجوز لمدين الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بالمقاصة إذا أصبح دائنًا للشريك.

(٢٩) المكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها الاقتصادي هو..... الشركة (مركز استغلال - مركز إدارة - موطن - ب و ج اجابة صحيحة)
(٣٠) توفي "فهيم" في عام ٢٠٢٠ وترك ثلاثة أبناء هم على الترتيب من الأكبر للأصغر (فتحي ، بكري ، صبري) أكبرهم فتحي ولدي ٢١ عاما أكبر أصغر أخواته ب ٤ أعوام علما بأن الفروق في السن بين الأخوة متساوية أسسوا فيما بينهم شركة تضامن وفي العام ٢٠٢١ حكمت المحكمة بناء على طلب مقدم من بكري بـ بطلان الشركة لنقص اهليته وبالتالي تكون الشركة باطلة بأثر رجعي بالنسبة ل (بكري فقط - صبري فقط - فتحي فقط - بكري وصبري معا)

فتحي عنده ٢١ سنة - بكري ١٩ سنة - صبري ١٧ سنة

كلية الحقوق – الفرقة الثالثة – **شعبة اللغة الإنجليزية** – امتحان الفصل الدراسي الأول - للعام الجامعي ٢٠٢٦ –
امتحان **مادة (Commercial Law)** **مترجم**

من كتاب الشركات د/ إيهاب عبدالرحمن وهو شارحا له – ومن كتاب الاعمال التجارية – أ.د/سمير عبدالعليم

السؤال الأول: ظلل الدائرة التي تعبر عن أجابتك الصحيحة بورقة الإجابة:-

- (١) وفاة أحد الشركاء تؤدي تلقائياً إلى انقضاء جميع أنواع الشركات بما فيها شركات المساهمة.
- (٢) رأس مال شركة المساهمة مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول.
- (٣) تصبح الشركة باطلة تلقائياً إذا انخفض عدد الشركاء إلى شريك واحد. **لا يترتب على عدم تعدد الشركاء بطلان الشركة وإنما يترتب على ذلك تحول الشركة إلى شركة الشخص الواحد، وبالتالي تصبح خاضعة لجميع الأحكام التي تخضع لها شركة الرجل الواحد، والتي نص عليها المشرع المصري مؤخراً**
- (٤) يجوز طلب حل الشركة قضائياً من أحد الشركاء وليس من دائني الشركة. **لا يجوز لدائني الشريك تقديم طلب بحل الشركة عن طريق الدعوى غير المباشرة، كما لا يجوز لدائني الشركة طلب حلها قضائياً**
- (٥) عدم الالتزام بإجراءات الشهر يؤدي دائماً إلى البطلان المطلق للشركة.
- (٦) مساهمو شركة المساهمة يكتسبون الصفة التجارية ويمكن شهر إفلاسهم إذا أفلسَت الشركة.
- (٧) كتابة عقد الشركة تُعد عنصراً لازماً لتكوين كل من الشركات المدنية والتجارية.
- (٨) **المشرع المصري يعتبر تعدد الشركاء شرطاً أساسياً لتكوين الشركة. ركن**
- (٩) الشريك الذي يقدم عملاً فقط يجوز إعفاؤه من تحمل الخسائر إذا لم يتقاضَ أجراً.
- (١٠) التأميم يؤدي إلى التصفية الكاملة للشركة وفقاً للقواعد العامة.

أن التأميم يؤدي إلى انقضاء الشركة وانعدام شخصيتها المعنوية ونقل ملكيتها إلى الدولة إلا أنه لا يتم تصفيتها وفقاً للقواعد العامة، حيث يتم تصفية الشركة من الناحية النظرية فقط، بهدف تحديد أصول الشركة وخصومها حتى تسترشد به الدولة عند تقدير التعويض الذي يعطى للمساهمين في الشركة

- (١١) السندات التي تصدرها شركة المساهمة تمثل ديناً، وحملة السندات يُعدون دائنين لا شركاء.
 - (١٢) يجوز حل الشركة محددة المدة إذا انسحب أحد الشركاء دون موافقة الآخرين.
 - (١٣) الاسم التجاري لشركة المساهمة قد يتضمن اسم أحد المساهمين.
 - (١٤) انقضاء الشركة يؤدي دائماً إلى تصفية أموالها وتوزيعها بين الشركاء.
 - (١٥) يسأل مساهمو شركة المساهمة عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة إذا عجزت الشركة عن السداد.
- السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين أ، ب وج مظللا الدائرة تظليلاً كاملاً فيما يأتي.**
- (١) حملة السندات في شركة المساهمة (دائنون بفائدة ثالثة - يشاركون في الإدارة - يشاركون في الأرباح مثل المساهمين - لهم حق التصويت في الجمعيات العامة)
 - (٢) يُشترط كتابة عقد الشركة لأنه: (يطبق فقط على شركات المساهمة - يحقق الوضوح ويقلل المنازعات - اختياري - يغني عن الشهر)
 - (٣) المسؤولية المحدودة في شركة المساهمة تعني أن: (المساهم يسأل في حدود قيمة أسهمه فقط - قد يخسر أكثر من قيمة أسهمه - يضمن الديون شخصياً - تحددها الجمعية العامة)
 - (٤) انسحاب الشريك من شركة غير محددة المدة: (يتطلب موافقة جميع الشركاء - محظور قانوناً - جائز دون حل الشركة - يؤدي تلقائياً إلى انقضاء الشركة)
 - (٥) مبدأ تعدد الشركاء يقتضي: (شركين على الأقل - شريك واحد - أشخاصاً اعتباريين فقط - أشخاصاً طبيعيين فقط)
 - (٦) شركة الشخص الواحد تُعد استثناءً يجيز: (الإعفاء من اقتسام الأرباح - التأسيس بواسطة شخص واحد - عدم كتابة عقد المسؤولية غير المحدودة)
 - (٧) الاتفاق الذي يحرم شريكاً كلياً من الأرباح أو الخسائر يُعد: (شرط الأسود - استثناء من الشهر - صحيحاً - شرط نشر)
 - (٨) إذا تركزت جميع الأسهم في يد مساهم واحد فإن الشركة: (تستمر عاديّاً - تنقضي فوراً - تصبح شركة شخص واحد - تحتاج حكماً قضائياً)
 - (٩) إذا لم يحدد العقد نصيب الأرباح والخسائر يكون التوزيع على أساس: (حصة كل شريك في رأس المال - التساوي - عدد الشركاء - رغبة المدير)
 - (١٠) شركة المساهمة تتميز بأنها: (شركة عائلية - شركة مدنية - شركة أموال - شركة أشخاص)
 - (١١) من الأسباب العامة لانقضاء الشركة: (وفاة شريك - انسحاب شريك - انتهاء المدة - إفلاس الشركة)

- ١٢) إذا استمرت الشركة بعد تحقيق غرضها دون تجديد، يُفترض قانوناً أنها تستمر.....(لمدة غير محددة - سنة بسنة - سنة إضافية واحدة - لحين اعتراض الدائنين)
- ١٣) هلاك رأس مال الشركة قد يؤدي إلى انقضائها ما لم: (يتفق الشركاء على الاندماج - ينضم شريك جديد - تأذن المحكمة بالاستمرار - ينم تعويض رأس المال)
- ١٤) أي نوع من الأسهم له أولوية في الأرباح أو التصفية.....(أسهم لحاملها - أسهم عادية - أسهم ممتازة - أسهم نقدية)
- ١٥) السندات القابلة للتحويل تخول حاملها (المشاركة في الإدارة - تحويل السند إلى سهم - المطالبة بفائدة أعلى - اقتسام ناتج التصفية)
- ١٦) القانون هو مجموعة من المبادئ والقواعد التي تكون: (مجردة - تطبق على شخص معين - عامة فقط - غير محددة)
- ١٧) من أسباب وجود القانون التجاري: الطابع العملي، والتجارة تقوم على الائتمان، و.....(الوظيفة - السرعة - رغبة الدولة - وجود القانون المدني)
- ١٨) المفهوم الاقتصادي للتجارة يكون من المفهوم القانوني لها: (أوسع - أضيق - أدق - أفضل)
- ١٩) إذا لم يوجد نص في القانون التجاري، يجب على القاضي أن يطبق: (قواعد القانون المدني - العرف والعادات التجارية - القانون الجنائي - القانون الدولي)
- ٢٠) لا يجوز تطبيق اتفاق بين الأطراف أو العرف أو العادة إذا خالف: (قواعد أخرى - أحلام الناس - النظام العام - القواعد الدولية)
- ٢١) يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد القانون التجاري إذا كانت هذه القواعد: (آمرة - عامة - غير مهمة - مكملة (غير آمرة))
- ٢٢) يجب على القاضي تطبيق قواعد العرف التجاري قبل تطبيق.....: (القانون التجاري - القانون المدني - القانون العام - القانون الجنائي)
- ٢٣) الأعمال التي تكون مدنية بطبيعتها، ولكن يباشرها التاجر وتكون متصلة بتجارته تُسمى.....: (أعمال تجارية فردية - أعمال تجارية بطريق الاحتراف - أعمال مدنية - أعمال تجارية بالتبعية)
- ٢٤) لكي يُعد الشخص تاجرًا يُشترط.....: (الاحتراف - الانتظام - الممارسة فقط - لا يشترط شيء)
- ٢٥) يجب أن يُباشر الأعمال التجارية باسم التاجر ولحسابه.....: (باسم النشاط - العمليات - لحسابه الخاص - بعد التأسيس)
- ٢٦) أي مما يلي لا يُعد من الأوراق التجارية.....: (الشيك - الكمبيالة - السند لأمر - الأسهم)
- ٢٧) إذا بلغ الشخص سن تكون له الأهلية التجارية الكاملة: (١٥ سنة - ١٨ سنة - ٢١ سنة - ٢٤ سنة)
- ٢٨) يجب على كل تاجر أن يقيد نفسه في.....: (الوزارة - السجل التجاري - الشركة - الدفاتر التجارية)
- ٢٩) أي مما يلي لا يُعد من أنواع الأعمال التجارية.....: (الأعمال التجارية الفردية - الأعمال التجارية بطريق الاحتراف - الأعمال التجارية بالتبعية - الأعمال المدنية)
- ٣٠) الأعمال التجارية الفردية تشمل.....: (العمليات الجوية والبحرية - الصناعة - جميع أنواع التأمين - وظائف الخدمة العامة)
- ٣١) كل شخص تجاوز سن ١٨ سنة ويرغب في مزاولة التجارة يجب أن يحصل على.....: (ترخيص من الوزير - أمر من المحكمة - الانتظار حتى سن ٢١ - إذن من الولي أو الوصي)
- ٣٢) من التزامات التاجر مسك.....: (الأوراق التجارية - العمليات التجارية - الدفاتر التجارية - الأهلية التجارية)
- ٣٣) الأعمال التجارية الفردية تشمل.....: (جميع أنواع التأمين - الشراء أو الاستئجار بغرض إعادة البيع - كل أنواع التأمين - وظائف الخدمة العامة)
- ٣٤) وفقاً للقانون يجب على كل تاجر أن يمسك.....: (دفتر الأستاذ - دفتر اليومية - دفتر الأوراق التجارية - دفتر المخازن)
- ٣٥) من الدفاتر التجارية الإلزامية.....: (دفتر الجرد - دفتر الخزينة - دفتر المخازن - دفتر الأوراق التجارية)
- ٣٦) هو عمل نقل الأشخاص أو البضائع من مكان لآخر بواسطة ناقل: (النقل - عقد التوريد - العملية الصناعية - أعمال الوسطاء والسماسرة)
- ٣٧) في الأعمال التجارية الفردية، يجب أن يكون الشيء محل الشراء أو الإيجار.....: (باسم التاجر - منعدمة الأهلية - عقاراً - منقولاً)
- ٣٨) يجب قيد التاجر في السجل التجاري إذا زاد رأس ماله عن.....: (١٥ ألف - ٢٠ ألف - ٢٥ ألف - ٣٠ ألف)
- ٣٩) يشمل التزام المورد بتقديم أشياء أو بضائع أو خدمات.....: (العملية الصناعية - أعمال الوسطاء والسماسرة - النقل - عقد التوريد)
- ٤٠) الأعمال التجارية بطريق الاحتراف لا تشمل.....: (العمليات الجوية والبحرية - الصناعة - جميع أنواع التأمين - وظائف الخدمة العامة)
- ٤١) الأعمال التجارية بطريق الاحتراف تشمل.....: (العمليات الجوية والبحرية - العمليات الصناعية - إنشاء الشركات التجارية - الشراء أو الاستئجار بغرض إعادة البيع)
- ٤٢) عدد الأعمال التجارية بطريق الاحتراف هو.....: (أربعة - ستة - عشرة - اثنا عشر)
- عمليات البنوك - أعمال الدور والمكاتب - مشروعات تربية الدواجن - مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها - أعمال مكاتب السياحة - أعمال الفنادق والمطاعم

- ٤٣) الأعمال التجارية بطريق الاحتراف تشمل.....:(الأوراق التجارية - الفنادق وأماكن الترفيه - الشراء أو الاستئجار بغرض إعادة البيع - إنشاء الشركات التجارية)
- ٤٤) الوكيل الذي يتعاقد باسمه ولكن لحساب الموكل يُسمى.....:(سمسار - وكيل مدني - مزارع - وكيل بالعمولة)
- ٤٥) القاصر المأذون له بمزاولة التجارة بحكم قضائي تكون له.....:(أهلية ناقصة - أهلية كاملة - انعدام أهلية - صفة حدث)

الى اللقاء يا صديقي العزيز
ونشوف علي خير

